

## [10] ○○○○○○ 임차인에 대한 연체 관리 부적정

- 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」 제47조(임대업무)에 따르면 임대업무는 임대를 추진함으로써 수익 증대 및 자산 가치를 제고하는 것이 목적이고,
  - 같은 요강 제62조(계약해지) 및 제63조(계약종료)에 따라 임대료, 관리비, 그 밖에 비용의 지급을 3개월 이상 지정기일 이내에 납부하지 아니한 경우 임대차 기간 만료 이전이라도 임대차 계약을 해지할 수 있으며, 해지 시 임대차보증금에서 연체된 임대료, 관리비 등 금액을 차감하여 반환하도록 되어 있으므로
  - 임차인이 임대료 등을 연체할 경우에는 임차 목적물의 원상 회복 및 명도기간<sup>1)</sup> 등을 감안하여 임차보증금을 초과하지 않는 기간 내에 임대차계약을 해지함으로써, 수익 증대 및 자산 가치를 제고하도록 하는 것이 타당함
- 그런데, 감사일 현재 공사가 관리하는 인수자산 및 개발부동산<sup>2)</sup>을 대상으로 임차인에 대한 연체 관리 현황을 점검한 결과
- ◆◆◆◆◆에서는 2013. 5. 1. ○○○○○○(지하 2·3층 4,765.06㎡)에 대해 ○○○○○○와 임대차계약을 체결(임대기간 5년, 임대차보증금 291,975천 원, 월 임대료 11,829천 원, 월 관리비 9,534천 원)하여 관리하던 중

1) 2017 사법연감(법원행정처, 32-9740029-00061-10)에 따르면 2016년 민사본안사건의 1심 확정 시까지 평균처리기간은 단독의 경우 164.8일로 약 5개월 이상 소요되고 강제집행의 경우 계도기간 등을 포함하면 약 1개월이 추가 소요되므로 명도에 약 6개월 소요

2) 인수자산 2건, 국·공유위탁개발 부동산 21건 등 총 23건

○ 임차인이 2013년 12월분 임대료부터 연체를 시작하여 2016. 11월에는 임대료 및 관리비 등 연체금액(296,311천 원)이 임대보증금(291,975천 원)을 초과하였음에도 2018. 1. 11.에서야 임대차계약을 해지함으로써<sup>3)</sup> 해지일 현재 총 연체금액이 537,437천 원이었고

- 감사일 현재 총 782,317천 원(임대료 193,920천 원, 관리비 267,023천 원, 부가가치세 45,802천 원, 연체료 45,178천 원, 손해배상금 230,394천 원)만큼 연체되어 있어 임대차보증금 291,975천 원과 연체금액을 상계하더라도 490,342천 원만큼 회수하기 어려운 것으로 예상됨<sup>4)</sup>

□ 또한, ◇◇◇◇◇에서는 2010. 4. 1. ○○○○○(지하 2층 1,493.96㎡)에 대해 △△△과 임대차계약을 체결(임대기간 5년, 임대차보증금 60,565천 원, 월 임대료 2,589천 원, 월 관리비 5,646천 원)하여 관리하던 중

○ 임차인이 2012년 5월분 임대료부터 연체를 시작하여 2013년 8월에는 임대료 및 관리비 등 연체금액(68,155천 원)이 임대보증금(60,565천 원)을 초과하였음에도 2013. 12. 20.에서야 임대차계약을 해지함으로써<sup>5)</sup>

---

3) 명도 소송에 소요되는 기간(6개월) 동안 임대료 및 관리비 연체를 감안할 경우 2016년 4월 이후에는 임대차계약을 해지하는 것이 타당함. 다만, 해당 부점에서는 연체금액이 보증금 규모에 근접한 2017.2월부터 계약해지 통보를 시행하였고, 임차인은 2017.2.21, 5.26, 9.19 3회에 걸쳐 상환계획을 제출하였으나, 연체가 지속되어 2017.9.27. 양도담보 확보, 2017.11.1. 제소전 화해신청 이후 2018.1.11. 계약해지함.

4) 2017. 9. 25. ◇◇◇◇◇에서는 ○○○○○ 임차인 ◎◎◎◎◎ 연체관련 향후 처리방안 보고(수도권공공개발부-4329, 2017.9.25.)」를 통해 임차인 소유의 헬스기구, 미술품 등을 양도담보로 확보하였으나 현재 건물 명도 소이 진행중에 있어 양도담보 처분에 장시간 소요될 것으로 판단되고 매각 금액도 불명확한 실정임

- 2013. 12. 20. 당시 총 연체금액 93,232천 원 중 임대차보증금 60,565천 원을 상계하여 회수하는데 그치고 잔여 연체금액은 회수하지 못하였고,

△ △△△을 상대로 한 명도소송 및 점유이전금지가처분(2014. 5. 21.)을 통해 연체금액 42,942천 원(연체 임대료 및 관리비 25,374천 원, 손해배상금 17,568천원)을 확정 받아 관리하였으나 감사일 현재 34,189천 원은 회수하기 어려운 실정임<sup>6)</sup>

#### 【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆부장은 ○○○○○○ 임차인에 대한 연체 관리를 소홀히 한 팀장 ○○○ 등 관련자 2명에게 주의 촉구하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람  
(주의)

---

5) 명도 소송에 소요되는 기간(6개월) 동안 임대료 및 관리비 연체를 감안할 경우 2013년 2월 이후에는 임대차계약을 해지하는 것이 타당함

6) △△△이 개인회생을 관할 법원에 신청하여 2014. 11. 12. 개인회생 절차 개시 결정되었고, 2015. 10. 16. 변제계획 인가됨으로써 총 연체금액 42,942천 원 중 변제예정금액 8,753천 원을 제외한 34,189천 원은 사실상 회수할 수 없는 상황이며 변제예정금액 중 감사일 현재 5,981천 원 회수됨